

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7571/2537

พนักงานอัยการ จังหวัด กาญจนบุรี
นาง ลำ ดวนหรือดวน คลิม ทอง

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 185 วรรคหนึ่ง, มาตรา 215

แม้จำเลยจะไม่ได้อุทธรณ์ว่าจำเลยมิได้กระทำผิดตามฟ้องแต่คดีขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 3 โดยโจทก์เป็นฝ่ายอุทธรณ์ เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณายานหลักฐานในสำนวนเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิด ศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็มีอำนาจหยิบยกพยานหลักฐานในสำนวนขึ้นมาวินิจฉัยและฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยมิได้กระทำผิดดังฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 215

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 ให้จำคุก 1 ปี ให้รอการลงโทษไว้มีกำหนด 1 ปี ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 (ที่ถูกมาตรา 56)

โจทก์อุทธรณ์ขอให้ลงโทษจำเลยหนักกว่าที่ศาลชั้นต้นกำหนดและไม่รอการลงโทษให้จำเลย

ศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่งบัญญัติว่า "ถ้าศาลเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดก็ดีให้ศาลยกฟ้องโจทก์ปล่อยจำเลยไป" และประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 215 บัญญัติว่า "นอกจากที่บัญญัติมาแล้ว ให้นำบทบัญญัติว่าด้วยการพิจารณาและว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งศาลชั้นต้นมาบังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ด้วยโดยอนุโลม" ซึ่งตามมาตรา 185 วรรคหนึ่งนั้นอยู่ลักษณะ 3 ว่าด้วยคำพิพากษาและคำสั่งในศาลชั้นต้น จึงนำบทบัญญัติดังกล่าวมาใช้บังคับในชั้นศาลอุทธรณ์ได้โดยอนุโลม ดังนั้น แม้จำเลยจะไม่ได้อุทธรณ์ปัญหาว่าจำเลยมิได้กระทำผิดตามฟ้อง แต่คดีขึ้นสู่การพิจารณาพิพากษาคดีของศาลอุทธรณ์ภาค 3 เมื่อศาลอุทธรณ์ภาค 3 พิจารณาพยานหลักฐานในสำนวนเห็นว่าจำเลยมิได้กระทำผิดศาลอุทธรณ์ภาค 3 ก็มีอำนาจหยิบยกพยานหลักฐานในสำนวนขึ้นมาวินิจฉัยและฟังข้อเท็จจริงใหม่ว่าจำเลยมิได้กระทำผิดดังฟ้องแล้วพิพากษายกฟ้องโจทก์ได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 185 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 215

พิพากษายืน

(ไพศาล รังฆาฏ-อร่าม หุตาภา-สมพล สัตยาภิธาน)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ